

0016999-20.2002.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eraldo Ovelar Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

Nos termos da manifestação ministerial, e atenta ao cálculo acostado ao feito, verifico que ocorreu a prescrição in abstracto do delito apurado nestes autos. A parte ré não foi encontrada para ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016999-20.2002.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0016999-20.2002.8.26.0079~controle nº 2005/001134

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eraldo Ovelar Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

Nos termos da manifestação ministerial, e atenta ao cálculo acostado ao feito, verifico que ocorreu a prescrição in abstracto do delito apurado nestes autos. A parte ré não foi encontrada para ser citada, ficando o processo e o prazo prescricional suspensos até a presente data.

A Súmula 415 do STJ dispõe que:

"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Após a suspensão do processo, transcorrido o lapso de tempo estabelecido no artigo 109 do Código Penal, considerando-se a pena máxima cominada em abstracto para o crime em epígrafe, o prazo prescricional volta a correr.

Logo, depois de tal marco, caso idêntico período de tempo volte a ocorrer sem o

levantamento da suspensão processual e do prazo prescricional, operada está a prescrição.

E no processo em comento foi exatamente isso o que aconteceu.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido : "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Eraldo Ovelar Rocha, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

P.R.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Botucatu, 30 de maio de 2022.

CRISTINA ESCHER

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA